

הספילין, וקסדר לילה לאו זמן תפילין אי נמי שבת ויו"ט לאו זמן תפילין הילכן כיון דליכא שעמא דלא מייחייב בה זמן גרמא הוא: **אזידה**, השבת אזידה: **ווללא** הוא. בתמיה וכי כלל קלזב הוא דכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות: **והי איניס מזה**, ליל ראשון שהוא חובה דכתיב (שמות יב) בערב תאכלו מצות⁽¹⁾ וזמן גרס לה בט"ו בניסן ונשים חייבות כדאמר בפסחים (דף מג:) נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה שנאמר⁽²⁾ לא תאכל עליז שיטנו בצל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה ונשים איתנהו בצל תאכל חמץ דמצות לא תעשה היא: וכן **שמחה**, צרגל דכתיב (דברים טו) ושמחת בחגך אתה ובעך ובתך⁽³⁾: **תלמוד תורה**, דלמךן לעיל (דף כט:)⁽⁴⁾ נשים פטורות וכן פדיון הבן כדלעיל בפירקין (סג:)⁽⁵⁾ **ופריס ורבי**, אמרינן ביבמות (דף סה:)⁽⁶⁾ האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה וילין לה מן וכבשה⁽⁷⁾ איש דרכו לכבוש ואין דרכה של אשה לכבוש וכל דלא קרינן ביה וכבשה לא קרינן ביה פרו ורבו: **אין למדין מן הכללות**, כל היכא דמני כלל כי האי גוונא כל מצות עשה וכו' וכל מצות לא תעשה הכל חייבין בראיה⁽⁸⁾ אין למדין מהם דליכא בהו דלאו דוקא ואפילו מקום שנאמר זו חוז דליכא למימר מדאפיק האי דאפיק ש"מ דוקא הוא ולא שייך מידי אפ"ה אין למדין: **כל מערבין**, עירובי חזירות: **ומספספין**, שיטופי מצואות: **חזין מן המים ומן המלה**, דמידי דזיין בעינן והני לא זייני בשבקים מונומיו של אדם חשובה דירתו וצניתתו: **והאיניא כמהין ופטוריו**, מיני אוכלין הם וקיס להו לרבנן דלא זייני: **גמירי מספילין**, צמה מלניו בתפילין שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות אף כל וכו'. ולקמא⁽⁹⁾ פריך

פליגי מתפילין לפטור ינלך ממנה והקהל לחיוב: **גמירי מסלמוד תורה**, דליתקיש להדדי ושנתם לבנין (דברים 1) וכתיב בתריה וקשרתם לאות: **מה סלמוד תורה נשים פטורות**, דכתיב לבנין ולא לבנותיך⁽¹⁾ אף תפילין נשים פטורות: **ונקיש ספילין למוזה**, לחייב הנשים דהא כתיב בתריה וכתבתם על מוזהות ונימא מה מוזהה נשים חייבות כדלקמן אף תפילין נשים חייבות, ומשנינן תפילין לת"ת איתקוש צין בפרשה ראשונה דכפרישית לעיל צין בפרשה שניה והיו לטוטפות צין עיינס וסמך ליה ולמדתם אותם את בניכם: **ספילין למוזה לא איתקיש צניש**, סתלמוד תורה מפסיק צנישה: **ונקיש מוזה לסלמוד תורה**, דכתיב בפרשה שניה דסמך ליה וכתבתם ונימא נשים פטורות: **לא ס"ד**, לפטור נשים מדמלת מתן שברה צריצו ימים וגשי נמי צעי חיי: **האזרה להוציא את הנשים**, צרייתא היא בתמכת סוכה: אינטיך

איכא נפקותא כשיהיה לאשה לקיים מצות עשה דאי הוא אמניא דנשים פטורות מעשה דלאו הזמן גרמא אז לא יבא עשה אחר וידחנו דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה אף הקשה הר"ר יוסף מארך ישראל על פירוש זה א"כ גבי אין מדליקין בשמן שריפה ציו"ט (שבת דף כה) משום דיו"ט עשה ולא תעשה ושריפת קדשים אינה אלא עשה אשה שאינה חייבת בצשה דיו"ט דהוי זמן גרמא וכי תוכל להדליק בשמן שריפה ציו"ט וכי"ת אין הכי נמי אמאי לא לישתמיט תנא דלא אמר לך אלא מאי אית לך למימר דעשה שיש עמו לאו אף הללו אלס ולא דחי ליה עשה אף הכא הללו אלס*: **בבב מערבין**, פ' צקוטנרס⁽²⁾ צין עירובי חזירות צין עירובי חזירות צנינן פת"י לךך נראה בכל מערבין עירובי תחומין דוקא: **גברא בעי חיי**, אע"ג דהאי קרא דרשינן צפ' צמה מדליקין (שבת דף לג:) גבי ציטול תורה צעון ציטול תורה צנים קטנים מתים מ"מ לא הוי כי אם אסמכתא צעלמא והא דכתיב⁽³⁾ כי הוא חיך דמשמע אשה נמי חייבת בת"ת מהאי טעמא גברא צעי חיי י"ל דקרא לא קאי אסתלמוד תורה אלא אקיום מצות כלומר התורה מלמדת לך מצות שהם חיך ועוד יש לומר דאין ה"ג דהאי קרא קאי צין אסתלמוד תורה כדאמר התם וצין אמוזה כדאמר הכא מיהו אין סברא לומר דנחייצו נשים בתלמוד תורה משום סברא דגביר צעי חיי וכו' כיון דאשכחן מיעוטא גבייהו כדאמר לעיל י והודעתם לבניך ולא לבנותיך אבל מוזהה דליכא מיעוטא כלל אלא משום דרזיה להקיש מוזהה לתלמוד תורה רזיה לפטור נשים יש סברא לומר דאתי סברא דגברא צעי חיי ומפקא מהיקישא ומחייבי נשים מצוה:

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

לד. ותפילין וציצית. אע"ג דקיימא לן בהקומץ רצה (מנחות דף לו:)

ללילה זמן תפילין והלכה ואין מורין כן מ"מ שפיר הוי מצות עשה שהזמן גרמא שהיי אין נוהגין בשבמות וציו"ט כדדרשינן בפרק המוצא תפילין (עירובין דף לו:)⁽¹⁾ לפי שאין צריכין אות דשבת גופא

איכרי אות דכתיב⁽²⁾ כי אות היא ולינית דחשצין הכא מצות עשה שהזמן גרמא אומר ר"י דהיינו כרבי שמעון דבפרק התכלת (מנחות דף מג:) דסבר לילה לאו זמן לינית הוא ופטור נשים כדאימא התם וכן הלכה דהא בפרק צמה מדליקין (שבת דף כה:)⁽³⁾ מפרש טעמא דסדין פטורה מן הלינית גזירה משום כסות לילה והיינו טעמא לרבי שמעון דוקא⁽⁴⁾ ועוד קאמר צפ"ב דברכות (דף יד:)⁽⁵⁾ דצמערבא אין אומרים פרשת לינית צלילה ומסיק נמי אצ"י אןן מתחילינן מדמתחילי צמערבא וכיון דמתחילינן גמרינן⁽⁶⁾ ומימה היכי חשיב לינית מ"ע שהזמן גרמא למ"ד (מנחות דף מא.) לינית חובת טלית היא כיון דכלי קופסא חייצין צלינית והתם ליכא זמן גרמא כלל דצין ציוס צין צלילה חייצין⁽⁷⁾ ואפילו למ"ד (סג) לינית חובת גזרא הוא קשה דכמו דכסות לילה פטורה כשהוא לבושה ציוס⁽⁸⁾ ה"ג כסות יוס חייבת כשלושב צלילה דהכי אמרינן צירושלמי⁽⁹⁾ כסות יוס שלצשה צלילה חייבת צלינית וא"כ היכי חשיב לה זמן גרמא כיון שחייבת צין ציוס וצין צלילה⁽¹⁰⁾ ואומר ר"י כיון שחיוצו י⁽¹¹⁾ חלי צמה שהזמן גרס⁽¹²⁾ לציטתה ציוס יש לה ליחשב זמן גרמא שזמן לציטתה גורס החיוב: **מעקה אבירה ושיאור** הקן, תימה לרבי בכל הני כתיב לאו צמעקה כתיב (דברים כג) לא תשים דמים צציתך אע"ג דמוקמינן ליה (צצ"ק דף טו:) למגדל כלב רע וסולס רעוע דהיינו שימה צדים מ"מ אחי נמי למעקה דהא דרש⁽¹³⁾ צסיפרי⁽¹⁴⁾ ועשית

10 מצות עשה לא תשים דמים 11 מצות לא תעשה ובאצידה נמי כתיב (דברים כג) לא תוכל להתעלס ובשלוה הקן כתיב (סג) לא תקח האס על הבנים וא"כ איך יהיו נשים פטורות אפילו הם זמן גרמא והא השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין י צבתורה⁽¹⁵⁾ ואומר ר"י דכבולוהו משכחת בהו עשה צלא לאו צמעקה אין שייך לא תשים דמים אלא צבונה צית מתחילה על מנת שלא לעשות מעקה⁽¹⁶⁾ אבל אם היה צדעתו לעשות מעקה ולאחר שנבאו נמלך אז שעשה ונפל אין שם אלא עשה דועשית מעקה ולא נשים פטורות ובאצידה נמי משכחת לה עשה צלא לאו אכגון שנטלה על מנת להחזירה וכגון שנטלה אף אחר אלא דהשחא לית בה לאו דלא תוכל להתעלס וגם ליכא לאו דלא תגזול נמי י ואח"כ נמלך שלא להחזירה דהשחא אינו עובר אלא משום השב תשיבס⁽¹⁷⁾ ושלוה הקן נמי כגון שלקח האס על מנת לשלוה ואח"כ נמלך ולא שלחה דהשחא ליכא לאו כי אם עשה דשלא י⁽¹⁸⁾ משלח⁽¹⁹⁾ וי"מ דמ"מ ולא נפיקא דהשחא ליכא לאו כי יס עשה דשלא י⁽²⁰⁾ משלח⁽²¹⁾ וי"מ דמ"מ

דכסות לילה פטורה אפילו כשלובשה ביום, שס, ה. ואין הזמן גורם לחייב האדם ביום יותר מבליילה. שס, ו. צמוס' טוץ לתא מצת גרס. ז. וליפינן שפיר מתפילין לפטור נשים אצ"ג דלא הוו ממש כעין תפילין. מוס' הרא"ש, ח. ונשים חייבות בכל לא תעשה. ריטב"א, ט. דאכי תבנה בית חדש קאי שלא יבנהו לדעת כל לשום דמים בביתו. מוס' הרא"ש ויע' עטמ"י, י. ואי"ת כיון דמחוייב בהשבה איכא לאו דלא תגזול אצ"ג דלא אחאי לידיה באיסורא מידי דהוה אכובש שכר שכיר דבריש אוהו נשך יי"ל דלא שייך לא תגזול מאחר שנתייאש. מוס' הרא"ש, כ. ובכי האי גוונא דליכא לא תעשה ואיכא עשה איצטריך לחיובי נשים בהו משם דהוו מצות עשה שלא הזמן גרמא. ריטב"א.

א) [בכמ"י: והקהל]
ב) עירובין כו, א)
ג) שם כו, ד) סוכה כח, פ'
ה) ח"כ פ' אמור פקח ח' כתיב האזרה לבנות הנשים [ע"ש], ס) ג"ז שם, ו) [פסחים ק' ע"א], ו) [דברים טו, ג], ו) [נדרש"י שבר"ק טוף ד"ה והקהל דכתיב הקהל את העם האנשים הנשים והטף לשמוע מן התלך פרשת הקהל בסוכות בשמחתו], ט) [נדרש"י א', כח], י) [חגיגה ב' א', ופ"ש מור"ה חזן], יא) [נעמוד ב', ל] [לעיל כט ע"ב, ע"ש], יב) [שמות לא, יג], יג) [שם ד"ה גזירה], יד) [שם ד"ה ויאמר], טו) [נדרש"י ה"ז (כא) א'], טז) [נדרש"י: חליו], ז) [פרשת ח' מא' סימן כט], ק) [לקמן לה ע"א], ר) [צ"ל לפני אות ש"י צ"מ כי: ויכ' מוס' שם ד"ה אינו עובר ורין], ט) [נאלי: דלח"כ' עצמותיו יוסף], י) [מילין קמא ע"א], יא) [נערינו כן ע"ב וע"ש כהנ"ת], ט) [עירובין פא ע"א ע"ש], ג) [נדרש"י: גבר, ד] [דברים ג' כ], ד) [שם כט: ו] [שם מסיק ה"ס ולמדתם את בניכם ולא נותנים וכו' חזין בשבת לב: ד"ה מקרא כי דמיח ולמדתם אותם את בניכם ולא את נותנים],

⁽¹⁾ [בכמ"י: והקהל]

מוסף רש"י

הרי מצוה. לילה הראשונה חובת עשה היא, בערב תאכלו מצות, ושאר כל הימים אם לא להסתפק בכשר צלא לזן אין חובה עליו ללול (עירובין כו, ב), שומחה, ויתך הרי נשים בתשמח, ותלא נמי חובה לנשים בתסכת פסחים (מג), מהיקשא דלא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, כל שישנו בצל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה, ונשים ישנן בצל תאכל חמץ, דכל מצות לא תעשה נשים מזהירות כלנשים, דקושא נשים לאשים לכל עונשין צבתורה (שם), לעלות לרגל ולשמוח בתג טס צעלה דעל השמחה נטווו נשים דכתיב ושמחת אהה ויתך [דברים יד] (חגיגה א), הקהל, תבועד שנת השמיטה בתג הסוכות התלך עומד על צימה וקורא לפסחן מצות משנה תורה כדאימא במוטס (מא), וכתיב האנשים והטפים והטף (עירובין שם), והרי תלמוד תורה, נשים פטורות, דכתיב ולמדתם אותם את בניכם, ולא נותנים (שם), פריה רביה דכתיב פרו ורבו ותלאו את הארץ וכבשה, איש דרכו לכבוש ולא אשה דרכה לכבוש (שם), ופדיון הבן, צנו הבכור, חובה על האב וכל על האם, שמענין לה מדכתבת פתה קרי ציה חופשה, כל שחייב לפדות חייב לפדות את בנו ואשה אינה ככלל פדיון עמלה דכתיב צכור צין תפדה ולא נצטרך, אינה נמי צמלות פדיון צנה הצכור (שם), אין למדין

מן הכללות, כל היכא דמן כלל לא אמרינן דוקא הוא, דליכא כלל דלא דק צמילתיה ואיכא מילי דליפתיה צבהו כלל ואפי' שומאמר בו חוץ, דמכר פלוני דליכא למימר מדאפיקי להאי ודאי דק ככלליה אפילו הכי לא יליענין מיהי דלילתא שייך ולא אפיק כל מאי דבעי (שם), בכל מערבין, עירובי מצות ומחומין, ומשתתפין, צמזין, חוץ מן המים ומלה, דלאו מידי דמזון הן, וטעמא דעירוב משום דדעתו ודירתו צמקום מונומיו הוא ויפון שנתו כל צני תתצר כדי מזון צצית אחד, נעשה כאלו כולן דרים צבוכו ונמלאו כולן רשות אחת וכן בעירובי תחומין נעשה כמי שצבת שם ומשם יו לו אלפיס אמה לכל רות, הלכך דבר מזון צעין (שם ב), תפילין, נמי מצות עשה שהזמן גרמא דסבר לילה ושבת לאו זמן תפילין מינה (ברכות ב), ונקיש מוזהה לתלמוד תורה, דכתיב ולמדתם אותם את בניכם וסמך ליה וכתבתם מה תלמוד תורה פטורות ואע"ג דאין הזמן גרמא דחממא פטרינהו דכתיב את בניכם ולא נותנים אף מוזהה נשים פטורות (ברכות ב), נשי לא בעי חיי, צממיה (ברכות ב), האזרה, צני ישראל ישנו צסותם, מיומן שצלוסרס, להוציא את הנשים (סוכה כו, ב),

עין משפט ונר מצוה

שפ א ב ג מ"י פ"ב מהל' ע"ז הלכה ג סמך לאין ט:
שפא ד ה מ"י פ"א מהל' עירובין הלכה ח סמך עשין א טושי"ע א"ח סימן ט ספי סעף ה:
שפב ו מ"י פ"ד מהל' תפילין הלכה יג סמך עשין כב טושי"ע א"ח סימן לא סעף ג:
שפג ז מ"י פ"ו מהל' סוכה הלכה א סמך עשין מג טושי"ע א"ח סימן תרמ סעף א:
שפד ח מ"י שם הל' ה סמך שם טושי"ע א"ח ס' תרלט סעף א:

ⓘ

תורה אור השלם

- למען ידבנו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר יושבע ב? לאבותיכם לתת לכם בימי השמים על הארץ: דברים יא כא
- בשבת חשבו שבועת ימים כל האדמה בישךאל ישובו בשבת: ויקרא כג כב

ⓘ

גליון הש"ס

תוס' ד"ה מעקה בפר"ד הלאו אלים, עיין חולין קמא ע"א ד"ה ל"ב:

ⓘ

הגהות מהר"ב ורשבורג

אן תוס' ד"ה מעקה כי [כ]ן שנטלה ע"מ להחזירה כי, ר"ל כשנטלה לפני יאוש על מנת להחזירה ואחר יאוש נמשך עליה שלא להחזירה דהשחא ליכא לאו דלא תוכל להתעלס כדאימא צלא מציאות (דף כו:) ואיכא משום השב תשיבס עכ"ל הריטב"א צביאור כותב תוס' ועי' בעלמזות יוסף קרוב לזה:

ⓘ

תוס' ר"י חוקן

חוץ, אצ"ג דחני חוץ מדבר פלוני אפילו הכי אחר דמדין דאיכא טפי דחני הכי, ובפרק בכל מערבין [עירובין כו, א] חוץ מן המים זמן המלה, ומחוייב ר' יוחנן ותו ליכא והא איכא כמחין ופטירות.

ⓘ

מוסף תוספות

א. והוה מצוי למימר טעמא גזירה שמה יקירע כסותו בתוך שלש ויתפתרו דהוי אליבא דכ"ע אלא לא חשש כיון דהלכתא כר"ש, מוס' הרא"ש, ב. משמע מדורו כלולה דאין מצות ציצית בלילה ולכן נשים פטורות מן הציצית, מוס' שבת כה: ג. וצריך להטיל ציצית לכל כסות יום אפילו יתעטף בו בלילה וכסות לילה פטור אפילו יתעטף בו ביום, מוס' הרא"ש, ד. דאמרינן ראותם אותו פרט לכסות לילה משמע

1. צמוס' טוץ לתא מצת גרס. ז. וליפינן שפיר מתפילין לפטור נשים אצ"ג דלא הוו ממש כעין תפילין. מוס' הרא"ש, ח. ונשים חייבות בכל לא תעשה. ריטב"א, ט. דאכי תבנה בית חדש קאי שלא יבנהו לדעת כל לשום דמים בביתו. מוס' הרא"ש ויע' עטמ"י, י. ואי"ת כיון דמחוייב בהשבה איכא לאו דלא תגזול אצ"ג דלא אחאי לידיה באיסורא מידי דהוה אכובש שכר שכיר דבריש אוהו נשך יי"ל דלא שייך לא תגזול מאחר שנתייאש. מוס' הרא"ש, כ. ובכי האי גוונא דליכא לא תעשה ואיכא עשה איצטריך לחיובי נשים בהו משם דהוו מצות עשה שלא הזמן גרמא. ריטב"א.

10 מצות עשה לא יבנו ימיכם, אם עשית כן ירבו ואם לאו לא ירבו שדיכרי תורה נדרשים מכלל לאו הן ומכלל לן לאו (דברים יא